

통 보

1. 제 목 : 업무용 차량 운전자 책임범위 불합리
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항 제3호에 따라 업무용 동산(차량 포함)의 임대차·관리·운용업무를 수행하고 있으며, 공사가 보유한 차량의 운행, 관리 및 손해보험 가입기준에 필요한 사항을 정한 「차량관리요강」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국민권익위원회예규 「부패영향평가업무 운영지침」 제4조 및 별표 평가기준에 따르면 준수부담이 과다해 법령 등의 적용대상자가 부패 행위 등을 통해 그 부담을 면제 혹은 완화하려는 시도를 하지 않게 하기 위해 국민 등이 부담하는 비용·희생이 유사 법령의 준수부담과 비교하여 과도하지 않고 합리적 수준이어야 한다.

한편, 업무수행 등의 과정에서 직원이 본인의 행위 등과 관련한 책임을 져야 하는 경우에 대하여 「민원처리요강」 제46조 제1항, 「여유자금 운용요강」 제50조 제7호, 「사택·숙소 설치 및 관리 운영요강」 제

22조 제3항 등 [표 10]과 같이 다수의 내규에서 ‘고의 또는 중과실’이 없는 경우에는 직원의 책임을 묻지 않는다고 정하고 있다.

[표 10] 직원의 책임 관련 내규 조항

내규명	관련 조항	직원 책임 관련 내용
민원처리요강	제46조 제1항	민원처리 담당자가 이 요강 및 제19조의 민원응대 매뉴얼을 준수하여 민원을 처리하였을 때 <u>고의 또는 중과실</u> 이 없는 경우 그 책임을 묻지 아니한다.
여유자금 운용조항	제50조 제7호	직원은 선량한 관리자의 주의 의무를 다하여 자산을 운용했을 경우에 발생한 손실에 대하여는 <u>고의 또는 중과실</u> 이 없는 한 면책된다.
사택·숙소 설치 및 관리 운영요강	제22조 제3항	입소자는 <u>고의 또는 중과실</u> 로 사택 및 숙소 건물, 부속시설 및 비품 등을 파손 또는 분실하였을 경우 이를 배상한다.

따라서, 직원이 공사 업무수행 등을 위하여 공사가 소유 또는 임차하는 차량을 운행하다가 발생하는 상황과 관련하여 직원이 부담하는 비용 등이 유사 내규의 준수부담과 비교하여 과도하지 않고 합리적이어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「차량관리요강」에 따라 차량을 운행하는 직원이 부담하는 책임의 범위를 점검한 결과

제19조에 따른 별표 2. ‘운전자 준수규칙’ 제6호에 따르면 야간 주차 시 제7조에서 지정된 주차장 등을 이용하도록 정하고 있음에도 지정된 주차장 이용 여부 및 운전자의 부주의로 인해 발생한 사고인지 여부를 불문하고 ‘주차중 발생하는 모든 책임을 운전자가 부담한다’고 되어 있고

같은 준수규칙 제8호에서는 배차기간 동안 운전자의 ‘부주의’로 인한 사고발생시 해당 사고에 대한 책임은 운전자가 부담한다고 하여 경과실과 중과실을 구분하지 않고 운전자가 책임을 지도록 하고 있어 모든 종류의 사고 발생 시 자기부담금을 직원이 전액 부담하고 있다.

한편, 「교통사고처리특례법」¹⁾ 제3조 및 제4조에 따르면 교통사고를 일으킨 자가 「보험업법」 제4조, 제126조, 제127조 및 제128조 등에 따른 보험 또는 공제에 가입된 경우 공소를 제기할 수 없도록 하되 신호위반, 중앙선 침범 등 12대 중과실에 해당하는 경우 공소를 제기할 수 있도록 정하여, 운전 중 발생할 수 있는 상황 중 운전자가 높은 수준의 책임을 져야 하는 경우를 구분하여 정하고 있다.

또한, 국민권익위원회에서 타 기관에 개선권고한 내용에 따르면 업무용차량 운행 과정에서 발생한 과태료 등의 부담 주체를 명확히 하도록 하고 부담주체에 대한 직급별 차등 등 예외조항을 두지 않도록 권고한 바, 「차량관리요강」에는 과태료 부담 주체 등과 관련하여 명확히 정하고 있지 않은 것으로 나타났다.

따라서, 「차량관리요강」에 따라 운전자가 부담하는 책임의 범위를 「교통사고처리특례법」에 정한 12대 중과실을 범한 경우로 하거나 고의 또는 중과실이 있는 경우로 한정하고, 교통법규 위반에 따라 발생한 과태료, 범칙금, 벌금 등은 운전자가 부담하도록 명시하는 등 합리적으로 조정할 필요가 있다.

1) 교통사고를 일으킨 운전자에 대한 형사처벌 등의 특례를 정함으로써 교통사고로 인한 피해의 신속한 회복을 촉진하고 국민생활의 편익을 증진함을 목적으로 함

[소관부점 의견] 경영지원실에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 관련 법령 및 다른 내규에서 정한 준수부담을 고려하여 운전자가 부담하는 책임의 범위를 합리적으로 조정하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 「차량관리요강」에 따라 운전자가 부담하는 책임의 범위를 관련 법령 및 다른 내규에서 정한 준수부담과 비교하여 과도하지 않게 하고 과태료 등에 대한 부담 주체를 명시하는 등 합리적으로 조정하시기 바랍니다.(통보)